

1500457-02.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2045836/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 23077028 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

413/22/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2045836 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500457-02.2022.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500457-02.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2045836/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 23077028 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

413/22/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2045836 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 413/22/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DE SOUZA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

BRUNO DE SOUZA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo consta da denúncia, no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 12h33min, na Rua Sebastião de Castro, nº 63, Parque Residencial Aeroporto, na cidade e comarca de Limeira, tinha em depósito, para fins de tráfico, 252 flaconetes contendo COCAÍNA, pesando no total 97,85 g, 07 porções de COCAÍNA, pesando no total 279,69 g, 03 porções de COCAÍNA, pesando no total 567,59 g, 15 porções de COCAÍNA, na forma de "CRACK", pesando no total 752,69 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado a apresentar defesa preliminar (fl. 136), a qual foi juntada às fls. 142/149, com denúncia recebida às fls. 151/152.

No dia de hoje, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, duas testemunhas de Defesa e interrogado o réu.

Em debates, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia ao passo que a Defesa pugnou pela absolvição, ou, subsidiariamente, a fixação de pena e regime mais favoráveis, inclusive com o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.04, pelo boletim de ocorrência de fls.19/22, pelo auto de exibição e apreensão de fls.23/25, pelas imagens de fls. 26/33, pelo laudo de constatação de fls.35/41, pelo laudo químico toxicológico de fls. 117/119, bem como pelas demais provas colhidas.

A autoria também é certa e deve ser imputada ao réu.

Os policiais militares Jorge Carlos Barbosa dos Santos e Fabiano Vasconcellos de Oliveira, ouvidos em audiência, prestaram depoimentos uníssonos e coerentes no sentido de que receberam denúncia de que haveria drogas em estabelecimento comercial. Avistaram, então, o salão de cabeleireiro descrito na denúncia, sendo que, neste local, um indivíduo estava fazendo reparos no portão de ferro, e no interior do estabelecimento havia um cidadão que se disse dono do estabelecimento, confessou a autoria do tráfico e apontou aonde os entorpecentes estavam guardados, os quais foram localizados e apreendidos.

O réu, em seu interrogatório, confessou que guardava as drogas em troca do pagamento de R\$ 1.000,00 por mês.

Estando a confissão em harmonia com os demais elementos de prova, a condenação é medida de rigor.

Note-se que dois dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06 são, justamente, "ter em depósito" e "guardar", sendo irrelevante, assim, terem visto os policiais atos de venda, ou se a droga era do acusado ou se a guardava para terceiro.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, diante do disposto no art. 42 da Lei Lei 11.343/06 e considerando a substancial quantidade e diversidade de drogas apreendidas (mais de 1,5kg de cocaína), elevo a pena do tráfico em 1/5, fixando-a em 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, diante da atenuante da confissão, retorno a pena ao patamar mínimo.

Na terceira e última fase, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois resta evidente que o réu, pela quantidade de drogas apreendidas (fotos de fls. 26/33), além de terem sido apreendidos em poder dele 5.500 flaconetes vazios, 03 balanças de precisão, 01 aparelho celular, 01 carregador de celular portátil, 01 rolo de sacolas plásticas, 04 rolos de plástico filme, 02 peneiras e um pote contendo fermento, está envolvido com atividades criminosas.

A jurisprudência do C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga: "(...) a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. Precedentes (...) As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC 161.482 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 15-10-2018, DJE 223 de 19-10-2018).

Nos termos da manifestação ministerial, o regime inicial semiaberto.

Ainda que descontado o tempo da prisão provisória, permanecem o quantum e as condições pessoais do acusado para a fixação do regime.

No mais, dada a condição econômica desfavorável do acusado, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial e CONDENO o réu BRUNO DE SOUZA SANTOS, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial semiaberto, a pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Incabível o direito de apelar em liberdade, pois o acusado permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória, mantidos os pressupostos da custódia cautelar.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça:

"Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

No mesmo sentido julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

O réu deverá ser recomendado no estabelecimento prisional em que se encontra.

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos em poder do réu ora condenado.

Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 01 de junho de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA